คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๐/๒๕๖๘

นางสาว ก **โจทก์**

บริษัท ข **จำเลยที่ ๑**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค **จำเลยที่ ๒**

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซ **จำเลยร่วม**

ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๓)
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง, ๒๔๓ (๓) (ข), ๒๕๒
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง, ๕๖ วรรคสอง, ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง

เรื่อง **จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกระทำประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างทันที โจทก์ขอเรียกค่าชดเชย ค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม**

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทมหาชน จำกัด จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างครั้งสุดท้ายตำแหน่งรองประธาน ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๘๒,๙๘๕ บาท ประกอบด้วยเงินเดือน ๑๗๒,๔๘๕ บาท ค่าครองชีพ ๕๐๐ บาท และค่าพาหนะ ๑๐,๐๐๐ บาท โดยเงินดังกล่าวจำเลยที่ ๑ จ่ายให้แก่โจทก์เป็นจำนวนแน่นอนและเท่ากันทุกเดือน มีกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน จำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายเงินโบนัสให้แก่พนักงานที่มีผลการประเมินการทำงานตั้งแต่เดือนมกราคมถึงธันวาคม โดยได้รับผลการประเมินตั้งแต่ ๒ คะแนนขึ้นไป จะจ่ายเงินโบนัสในวันที่ ๒๕ เมษายนของปีถัดไป ในปี ๒๕๖๐ โจทก์ได้รับการประเมินผลการทำงาน ๔ คะแนน ซึ่งจำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายเงินโบนัสในอัตรา ๒.๕ เท่าของค่าจ้าง โจทก์มีสิทธิได้รับโบนัส ๔๓๑,๒๑๒.๕๐ บาท และพ้นกำหนดระยะเวลาการจ่ายเงินแล้ว แต่จำเลยที่ ๑ ยังไม่จ่าย เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ จำเลยที่ ๑ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่า โจทก์กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและกระทำประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างทันที ซึ่งไม่เป็นความจริง โจทก์ทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เกินกว่าสามปีแต่ไม่ครบหกปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน เป็นเงิน ๑,๐๙๗,๙๑๐ บาท และมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวม ๓๑ วัน เป็นเงิน ๑๘๙,๐๘๔ ๕๐ บาท การที่จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ไม่ได้กระทำผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์ขอเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เป็นเงิน ๗๓๑,๙๔๐ บาท จำเลยที่ ๑ จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ จำเลยที่ ๒ ซึ่งโจทก์เข้าเป็นสมาชิกกองทุน โดยหักเงินสะสมเข้ากองทุนในอัตราร้อยละ ๕ ของค่าจ้างโจทก์ จำเลยที่ ๑ จะจ่ายเงินสมทบและประโยชน์

เมื่อโจทก์ลาออกหรือเลิกจ้างและมีอายุงานตามที่กำหนด ในระหว่างการทำงาน จำเลยที่ ๑ หักค่าจ้างเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนจำเลยที่ ๒ เป็นเงิน ๒๔๒,๕๐๔.๔๑ บาท และโจทก์ได้รับผลประโยชน์เป็นเงิน ๑๓,๘๒๙.๖๕ บาท รวมเป็นเงิน ๒๕๖,๓๓๔,๐๖ บาท เมื่อจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโดยที่โจทก์ไม่มีความผิด จำเลยที่ ๑ จึงต้องจ่ายเงินสมทบ ๔๐๔,๑๗๔.๐๑ บาท และเงินผลประโยชน์ ๒๓,๐๔๙.๑๗ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔๒๗,๒๒๓.๑๘ บาท แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอให้บังคับจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินโบนัส ๔๓๑,๒๑๒.๕๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๗๓๑,๙๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวน นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป ค่าชดเชย ๑,๐๙๗,๙๑๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๘๙,๐๘๔.๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนนับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไป และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายเงินสมทบพร้อมผลประโยชน์ ๔๒๗,๒๒๓.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ ให้การและฟ้องแย้งว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจประกันชีวิต ประกันภัย และธุรกิจอื่นตามที่กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิตกำหนดให้กระทำได้ โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ทำงานตั้งแต่วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ ตำแหน่งรองประธาน เงินเดือนสุดท้ายเดือนละ ๑๗๒,๔๘๕ บาท ในปี ๒๕๕๙ โจทก์ติดต่อให้ธนาคาร ท จำกัด เข้ามาเป็นคู่ค้ากับจำเลยที่ ๑ เพื่อนำผลิตภัณฑ์ประกันในรูปแบบต่าง ๆ ของจำเลยที่ ๑ ไปเสนอขายให้แก่ลูกค้าของธนาคาร ท จำกัด โดยจำเลยที่ ๑ ตกลงจ่ายเงินตอบแทนให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ในอัตราร้อยละ ๑๕ ของเบี้ยประกันที่สามารถขายและเรียกเก็บจากลูกค้าได้เท่านั้น แต่ในระหว่างการจัดทำร่างสัญญา โจทก์ตกลงรับข้อเสนอการประกัน (การันตี) เงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำจากธนาคาร ท จำกัด ที่ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นการดำเนินการเกินกว่าอำนาจของโจทก์ และโจทก์ไม่นำเรื่องดังกล่าวหารือต่อแผนกคณิตศาสตร์ประกันภัยหรือหน่วยงานภายในก่อนเพื่อวิเคราะห์ผลดีผลเสียอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงหรือเงื่อนไขดังกล่าวใหม่ การกระทำของโจทก์เป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อจำเลยที่ ๑ ในทางธุรกิจ ต่อมาเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการจ่ายผลประโยชน์แจ้งให้ผู้บริหารของจำเลยที่ ๑ ทราบถึงจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ๘ ล้านบาท ให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ตามบันทึกข้อตกลง การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ ฝ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง การเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่การกลั่นแกล้งและไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจำเลยที่ ๑ ชอบที่จะเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อโจทก์บกพร่องต่อตำแหน่งหน้าที่ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยที่ ๑ ประมาทเลินเล่อทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ และโจทก์ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกระทำความผิดจำเลยที่ ๑ จึงมีสิทธิไม่จ่ายเงินสมทบในส่วนของจำเลยที่ ๑ พร้อมผลประโยชน์ให้แก่โจทก์และการกระทำของโจทก์ทำให้จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ธนาคาร ท จำกัด เป็นเงิน ๗,๕๓๘,๘๕๐.๑๘ บาท ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร่ายแรง ข้อให้ยกฟ้อง และบังคับโจทก์ชำระเงิน ๗,๕๓๘,๘๕๐.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ย

อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๐ รวมเป็นเงิน ๙,๕๗๗,๒๗๔.๙๔ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันยื่นคำให้การและฟ้องแย้งเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่จำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลประเภทกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เมื่อจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งให้จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ให้โจทก์ตามข้อบังคับกองทุนเนื่องจากโจทก์ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องร้ายแรง จำเลยที่ ๒ จึงไม่อาจจ่ายเงินให้โจทก์ได้ และนำเงินดังกล่าวกระจายกลับเข้ากองทุนเพื่อจัดสรรสมาชิกตามสัดส่วนแล้ว จำเลยที่ ๒ ปฏิบัติตามคำสั่งโดยชอบของจำเลยที่ ๑ จึงไม่เป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒ ก่อนที่โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยที่ ๒ นั้น จำเลยที่ ๑ ได้โอนย้ายกองทุนจากจำเลยที่ ๒ ไปเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซ โดยจำเลยที่ ๒ ได้ส่งมอบเอกสารและข้อมูลสมาชิกให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซ จำกัด ทั้งหมด จึงไม่มีทรัพย์สินที่จ่ายเงินให้โจทก์ได้ และจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ก็เนื่องจากโจทก์ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ประกอบกับโจทก์ปล่อยเวลาล่วงเลยมาสองปีเศษถึงมาใช้สิทธิทางศาล จึงเป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต โจทก์เป็นสมาชิกรวม ๔ ปี ๔๙ วัน มีสิทธิได้รับเงินร้อยละ ๙๐ ของจำนวนเงินสมทบและผลประโยชน์ตามข้อบังคับกองทุน การที่โจทก์เรียกร้องเงินจำนวน ๔๒๗,๒๒๓.๑๘ บาท จึงไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ยื่นคำร้องให้หมายเรียกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซ จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วมศาลแรงงานกลางอนุญาตให้เรียกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซ จำกัด เข้าเป็นจำเลยร่วม

จำเลยร่วมให้การว่า จำเลยที่ ๑ โอนย้ายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจากจำเลยที่ ๒ มาเป็นจำเลยร่วม จำเลยที่ ๒ ไม่จ่ายเงินให้โจทก์เนื่องจากได้รับคำสั่งจากจำเลยที่ ๑ ไม่ให้จ่ายเงินเพราะโจทก์ถูกเลิกจ้างด้วยเหตุฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมในเรื่องที่ร้ายแรง นอกจากนี้ตามข้อบังคับของกองทุนจำเลยที่ ๒ ได้จัดสรรเงินที่ไม่ได้จ่ายให้แก่โจทก์ให้สมาชิกตามสัดส่วนแล้วจึงยากที่จะนำเงินมาคืนให้โจทก์ได้ โจทก์สิ้นสุดสมาชิกภาพกองทุนจำเลยที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ และเมื่อต้นปี ๒๕๖๒ จำเลยที่ ๑ โอนย้ายกองทุนให้จำเลยร่วมแล้ว ดังนั้นโจทก์จึงไม่ใช่สมาชิกของจำเลยร่วมและไม่มีนิติสัมพันธ์กับจำเลยร่วมอีกทั้งจำเลยร่วมไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเงินของโจทก์ว่ากระจายให้สมาชิกคนใดและคนละเท่าใด โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยร่วม ขอให้ยกฟ้อง

ระหว่างการพิจารณาของศาลแรงงานกลาง โจทก์ยื่นคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานกลางอนุญาต จำหน่ายคดีเฉพาะจำเลยที่ ๒ ออกจากสารบบความ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำบันทึกข้อตกลงกับธนาคาร ท จำกัด ในการตกลงเงื่อนไขจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำ ๘ ล้านบาท เป็นการดำเนินการโดยผู้เกี่ยวข้องรับทราบแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวลงลายนิ้วมือชื่อโดยกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ลงลายมือชื่อเป็นพยานเท่านั้น เงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายให้ธนาคาร ท จำกัด ไม่ใช่ความเสียหายที่แท้จริง หลักฐานการจ่ายเงิน

ให้แก่ธนาคารดังกล่าวปรากฏที่อ้างอิงตามบันทึกข้อตกลงซึ่งไม่ตรงกับบันทึกข้อตกลงที่พิพาท โจทก์ไม่ได้กระทำผิดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน จำเลยที่ ๑ มีหน้าที่จ่ายเงินให้โจทก์ตามฟ้อง ขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลแรงงานพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชย ๑,๐๙๗,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันผิดนัดเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก ให้จำเลยร่วมชำระเงิน ๔๒๗,๒๒๓.๑๘ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑ เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามคำขอท้ายคำฟ้อง และให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑

จำเลยที่ ๑ และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยและจำเลยร่วมไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ และยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ โดยย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงให้ยุติเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีตามฟ้องแย้งดังกล่าวแล้วพิพากษาใหม่ต่อไปตามรูปคดีนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง

โจทก์ฎีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าแผนการทำงานของโจทก์ในการเจรจากับธนาคาร ท จำกัด ปรากฏว่า จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินผลตอบแทนให้ ธนาคาร ท จำกัด ในอัตราร้อยละ ๑๕ เท่านั้น แต่บันทึกข้อตกลงที่โจทก์เสนอตามแผนที่ ๓ กลับระบุว่าประกันผลตอบแทนขั้นต่ำสำหรับปีแรกจำนวน ๘ ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แตกต่างจากงานที่โจทก์ได้รับอนุมัติไว้ และโจทก์ต้องเสนอเรื่องดังกล่าวต่อผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ เสียก่อน แต่โจทก์ไม่ดำเนินการ การกระทำของโจทก์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อไม่รักษาประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ และอาจทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย แต่ทางนำสืบของจำเลยที่ ๑ ไม่ปรากฏว่าการกระทำของโจทก์ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๑๘๐ วัน แต่อย่างไรก็ดี การกระทำของโจทก์เป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงโดยถูกต้องและสุจริต จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่ใช่พนักงานของจำเลยที่ ๑ ในวันที่จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินโบนัสแล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินโบนัสสำหรับการทำงานในปี ๒๕๖๐ การเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุผลอันสมควร โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม การกระทำของโจทก์เป็นเพียงการกระทำโดยประมาทแต่ไม่ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามข้อบังคับกองทุน ที่จำเลยร่วมไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่โจทก์ จำเลยร่วมรับโอนสิทธิเรียกร้องและความรับผิด

เกี่ยวกับพนักงานจำเลยที่ ๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ พร้อมดอกเบี้ย สำหรับความเสียหายของจำเลยที่ ๑ ในเรื่องของประกันการจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำตามฟ้องแย้งนั้น จำเลยที่ ๑ ไม่ได้นำสืบเรื่องจำนวนลูกค้าที่ธนาคาร ท จำกัด ส่งให้จำเลยที่ ๑ ว่าในปีหนึ่งได้รายได้เท่าใด และต้องขาดทุนในการประกันเงินรายจ่ายค่าตอบแทนขั้นต่ำหรือไม่ จึงยังไม่อาจนับได้ว่าจำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหาย จึงไม่อาจฟ้องแย้งให้โจทก์ชำระค่าเสียหาย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า การกระทำของโจทก์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่อไม่รักษาประโยชน์ของจำเลยที่ ๑ ทั้งยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าหลังจากทำสัญญากันไปแล้วมียอดขายเพียง ๔๐๐,๐๐๐ บาทเศษ แต่จำเลยที่ ๑ ต้องผูกผันในความผิดตามสัญญาจ่ายค่าตอบแทนส่วนต่างให้แก่ธนาคาร ท จำกัด อีกเป็นเงินไม่น้อยกว่า ๗ ล้านบาทเศษ การกระทำของโจทก์จึงทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้ว จำเลยที่ ๑ จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและเงินอื่นให้แก่โจทก์ และเข้าข้อยกเว้นที่จำเลยร่วมไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ในส่วนของจำเลยที่ ๑ ให้แก่โจทก์ด้วยเช่นกัน ส่วนปัญหาว่าโจทก์ต้องชำระค่าเสียหายในเงินที่จำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ตามสัญญาที่ประกันเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่จำเลยที่ ๑ หรือไม่นั้น เนื่องจากศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องแย้ง โดยยังไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงและยังไม่ได้วินิจฉัยพยานหลักฐานว่า โจทก์ต้องรับผิดตามฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ หรือไม่ อย่างไร ทั้งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่มีข้อเท็จจริงเพียงพอให้วินิจฉัยเองได้ กรณีจึงต้องย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยต่อไป

ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์มีว่า ทั้งพิพากษาของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ศาลแรงงานกลางจึงวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ไม่ใช่กรณีที่ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ โดยไม่มีการสืบพยาน เหตุที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเพราะนำข้อเท็จจริงในอุทธรณ์ของจำเลยที่ ๑ และจำเลยร่วมที่ว่า ธนาคาร ท จำกัด ทำยอดขายได้จริงเพียง ๔๖๑,๑๔๙.๘๒ บาท จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินส่วนต่างหรือประกันเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ๗,๕๓๘,๓๕๐.๑๘ บาท มารับฟังเป็นพยานหลักฐาน ทั้งที่หลักฐานการเรียกเงินดังกล่าว มิใช่การเรียกเก็บเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงที่พิพาทแต่อย่างใด เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ฟ้องแย้งว่า การประมาทเลินเล่อของโจทก์ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงเนื่องจากจำเลยที่ ๑ ต้องจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ธนาคาร ท จำกัด เป็นเงิน ๗,๕๓๘,๘๕๐.๑๘ บาท โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า หลักฐานการจ่ายเงินให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ซึ่งไม่ตรงกับบันทึกข้อตกลงที่พิพาทคือข้อตกลง ในชั้นพิจารณาของศาลแรงงานกลาง จำเลยที่ ๑ นำสืบว่าโจทก์เป็นผู้ตกลงในเนื้อหาและเงื่อนไขกับธนาคาร ท จำกัด เกินกว่าอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๑ ทำให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ๗,๕๓๘,๘๕๐.๑๘ บาท โดยจำเลยที่ ๑ ซึ่งตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น ดังนั้น คำพิพากษาศาลแรงงาน

ในส่วนของการวินิจฉัยประเด็นแห่งคำวินิจฉัยเพื่อให้ทราบว่าศาลแรงงานได้นำข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเป็นหลักในการวินิจฉัยคดีและถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานหลักฐานและการแปลความบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม่ ซึ่งคดีนี้ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเพียงลอย ๆ ว่าไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินให้แก่ธนาคาร ท จำกัดในปี ๒๕๖๐ จำนวนเท่าใดและวินิจฉัยเหตุผลอื่นประกอบกันสรุปว่า การประมาทเลินเล่อของโจทก์ไม่ปรากฏว่าทำให้จำเลยที่ ๑ เสียหายอย่างร้ายแรงอย่างไร แต่ศาลแรงงานกลางไม่ได้รับฟังข้อเท็จจริงเกี่ยวกับหลักฐานการจ่ายเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำให้แก่ธนาคาร ท จำกัด ตามข้อตกลงที่พิพาทในคดีนี้หลักฐานจึงยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่รับฟังเป็นยุติการที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษรับฟังข้อเท็จจริง แล้ววินิจฉัยว่า การกระทำของโจทก์เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงแล้วพิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยที่ ๑ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยและจำเลยร่วมไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์พร้อมดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ รวมทั้งยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนที่พิพากษายกฟ้องแย้งของจำเลยที่ ๑ นั้น เป็นการพิจารณาโดยไม่ถือตามข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางได้วินิจฉัยมา จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้นบางส่วน

จำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชำระค่าชดเชย จำเลยร่วมต้องรับผิดชำระเงินสมทบและผลประโยชน์ต่อโจทก์หรือไม่และโจทก์ต้องรับผิดในความเสียหายตามฟ้องแย้งต่อจำเลยที่ ๑ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่าศาลฎีกาวินิจฉัยแล้วว่าคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษในส่วนนี้ไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๖ วรรคสอง แต่เมื่อคดีขึ้นมาสู่การพิจารณาของศาลฎีกาแล้ว เพื่อความรวดเร็ว ศาลฎีกาเห็นควรวินิจฉัยปัญหาดังกล่าว โดยไม่ต้องย้อนสำนวนให้ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษพิจารณาใหม่ สำหรับปัญหาว่าจำเลยที่ ๑ ต้องรับผิดชำระค่าชดเชย และจำเลยร่วมต้องรับผิดชำระเงินสมทบและผลประโยชน์ต่อโจทก์หรือไม่นั้น ศาลฎีกาจะพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ว่าการประมาทเลินเล่อของโจทก์ทำให้จำเลยที่ ๑ ได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงหรือไม่ เพราะข้อยกเว้นที่นายจ้างไม่ต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชยจะต้องเป็นกรณีลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง (๓) ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๔๓ (๓) (ข) และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคสอง ส่วนที่โจทก์ฎีกาตีความได้ทำนองว่าโจทก์ไม่ได้ประมาทเลินเล่อ ด้วยเหตุว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่ส่งสัญญาให้แก่ฝ่ายคณิตศาสตร์ประกันภัยพิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติกรอบการมอบอำนาจและการลงนาม ไม่สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีได้นั้น เห็นว่า เมื่อศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์กระทำการโดยประมาทเลินเล่อ โจทก์ก็มิได้ยกเรื่องดังกล่าวขึ้นเป็นข้อต่อสู้ในอุทธรณ์ และแม้โจทก์จะยื่นคำแก้อุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่มีหน้าที่อนุมัติงานเพียงแต่หาข้อมูลให้ฝ่ายกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ต้องตรวจสอบข้อมูลที่จะทำสัญญา โจทก์กระทำการในหน้าที่โดยทุจริตปฏิบัติตามกฎระเบียบของจำเลยที่ ๑ ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ก็ตาม แต่โจทก์ก็ระบุในคำแก้อุทธรณ์ด้วยว่าโจทก์เห็นฟ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ดังนั้น ในชั้นอุทธรณ์จึงไม่มีประเด็นว่าโจทก์กระทำการ

โดยประมาทเลินเล่อหรือไม่ฎีกาของโจทก์ส่วนนี้จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษอันเป็นฎีกาที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๒๕๒ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗/๑ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษและยกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางเฉพาะประเด็นค่าชดเชย เงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและค่าเสียหายตามฟ้องแย้ง โดยย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่า ความเสียหายจากความประมาทเลินเล่อของโจทก์มีเพียงใดและข้อเท็จจริงว่าการชำระเงิน เป็นการจ่ายเงินให้แก่ธนาคาร ท จำกัด สืบเนื่องจากข้อตกลงการประกันเงินค่าบริการหรือผลตอบแทนขั้นต่ำที่พิพาทหรือไม่ แล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดีในประเด็นว่าโจทก์มีสิทธิได้รับค่าชดเชยกับเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือไม่ และโจทก์ต้องรับผิดตามฟ้องแย้งต่อจำเลยที่ ๑ หรือไม่ เพียงใดต่อไป นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยกองนิติการ
กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรม และสัญญา